

מסורת הש"ס

א) וַיָּלֶךְ כְּשֶׁמֶעֲמָךְ יַעֲבֹדְךָ,
ב) וְגַם יִרְיָךָ וְרֵאשִׁיךָ רִבְאָן,
ג) וְלַעֲלֹל נָדַר וְשִׁטָּן,
ד) וַיָּלֶךְ אֲרִישָׁן פִּי חֻקֶּךָ דִּפְרַסְאִי בְּלֹא שַׁטֵּר מ' שִׁטָּן, עֵרֹךְ עֵרֶךְ אֲרִישָׁן לֵא',
ה) וְלִקְמָן קִיט, קֶבֶד: קֶסֶה: בְּסִרְתּוֹ נִלְאִי,
ו) בִּיקֵן סָא, וְפֹאֵה פִּיב מִיֵּלֵן מִמְּחֹת עֵל,
ז) וְלַעֲלֹל נָגַד עֵשׂ הַגִּי רַב אֲסִי דִּיר יוֹמָן,

הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה דינא וכו' בהגוזל בתרא אמר רבא מדע:
ב) ד"ה ולא היא לוי כל"ל וזמנית הסם נמחק:
ג) ד"ה הנחל בגזון נחל אסין:
ד) ד"ה והשגלית וכו' מקום שמי גשמים שוללין על שם וכו' שמחלקת שלל לאגפיה:

מוסף רש"י

ואין הבכור נוטל בראוי.
נגמסים שלל אם אכין מוחזק בשעת מיתתו אלל רחמי' היו ליפול לו בידיהם ונפלו לו לאחר זמן, אין הבכור נוטל פי שנים בןן (בבברות גא). ואולי מפסיקין לפאה. להניח פאה מכל אחד ואחד (ב"ק אט).
למח שמי פלות (מחות גא).
הנחל. שדה מכאן ושדה מכאן ונמל עומק בלחמץ חייב להניח פאה מכל אחד ואחד (ב"ק אט).
והשולית. מקום שמי גשמים שוללים שם ואם יש שם וידיעה מכאן ומכאן עתה פאה לכל אחד ואחד, דהיא שולית מפסקא להו (מחות גא).

מוסף תוספות

א. ח"ל הדינ' יונה: ואינו דומה למי שיש עליו בע"ח וכו' לפי שהנכסים של לזה אלא שששוועבדן לבע"ח, אבל מי שנחתיב לטלם טסקא אין לו כלום בקרקע עד שופיענה שוהר' שהי משפט המלך שוהר' רשאי למכור כל הקרקע לכל מי שירצה אצ"פ שאין הטסקא אלא דבר מועט, ועוד שער"ח צריך תביעת ב"ד ושומא וחכיהו, והמלך אינו צריך לכל זה.

רבינו גרשום

בארישתא דפרסאי. דחוקה של פרסיה לא הויה חוקה אצ"כ החזיק ארבעין שנין: הני וזהרורי. בעלי נחלות: דבין ארעא לטסקא. שקנו שדה של אדם שנטילה ממנו מחמת שהבריך מט שלה: וזבניה וביני. משום דדינא דמלכותא דינא דאמר דמאן דיהיב טסקא ליכיל ארינא. אבל שדה של אדם שנטילה ממנו בשביל שלא נתן כרגא. מס גולגלותו אינן רשאין לקנות משום דכרגא אקרקף גברי מנח. כלומר ראש האיש עצמו משתעבד לכרגא ולא שדהו דלא היה להם ליטול שדהו בשביל מט הכרגא: אפי' שערי כדרא משעבד לכרגא. וכ"ש שדהו: ואפי' מכרו שדהו מפני הברחת כרגא הויה מוכרה: אצ"כ שטלת ירושת בני הכבור. ואצ"כ הוא דול נכסין משעבדי לכרגא אפי' שערי כדרא אצ"כ כל זמן דלא יחיב כרגא אינן מוחזקין בכסיו בידו ואצ"כ לא יורשן מהן הכבור פי שנים משום

חוקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

יעבד לי מר כאידך דשמואל. כיון דשמואל סבירא לך ולא ליקני אלא ההוא פורתא דרפק. והא לא מצי למימר ליעבד לי מר כאידך דשמואל דאמר דינא דמלכותא דינא ולא ליקני אלא בשטר דכיון דמודי רב הונא דשמואל אמרה להאי דנכסי הגר הרי הן כמדבר על כרחך וקוק אתה לתוך דלא תקשי שמואל דשמואל וכדפרישית לעיל: אין מויליין בו. כשמואל: וכן היו רבוסינו דינא דמלכותא דינא. בהגוזל (א) קמא (ב"ק דף קיג): אמר מדע דקטילו דקלי וגשרי גשרי ועבדינן עליהו: דאריסא דפרסאי ארבעין שנין. חוקת פרסיים מ' שנים היא ע"י דינא דמלכותא דאע"ג דלא קני איניש אלא בשטר מיהו אם החזיק בה עכו"ם מ' שנים וצא ישראל וקנה ממנו הו קנין גמור ולא יוכל ישראל אחר לומר שלי היא שגולה עכו"ם ממני ואע"ג דאמרין (לעיל דף לה): ישראל הצא מחמת העכו"ם הרי הוא כעכו"ם ואין לו חוקה אלא בזהוה שטרס שמכרה ישראל לעכו"ם הלא יש לו חוקה. אי נמי אתא לאשמועינן דאע"ג דבשאר מקומות הויה חוקה לישראל נג' שנים בלחך פרס אינה חוקה בפחות ממ' שנים דדינא דמלכותא הוה שם כן: הני וזהורי. בעלי נחלות העשירים קונים מעבדי המלך שדות עניי העיר שאין יכולין ליתן הטסקא למלך והן פורעין את המס ומחזיקין בקרקעות בשביל

המס שכן דינא דמלכותא דמאן דיהיב טסקא ליכול ארעא כדאמר לעיל [נד:]: וצינייהו וציני. מה שקונין הקרקע מעבדי המלך בשביל המס שנותנים מכרן קיים דדינא דמלכותא דינא ואם יחזרו בעלים ראשונים או יתעשרו וילמרו להחזיר המס להני וזהורי לא יוכלו לערער על הפרס וזהורי כלל דצינייהו וציני: וזהורי. על שם נחלה שקרו וזהרל לקמן בפרק המוכר את הבית (דף סא:) ואי אצ"ל וזהרל אפילו בוסתא ופדסי. ויחל תלת מילי קיימתא דינא וצאריסא דפרסאי והני וזהרורי שתלויין צדינא דמלכותא דינא הרי תלת: והני מילי. דצינייהו וציני אי זצין לטסקא בשביל מס הקרקע שלא נתנו הבעלים: אצל לנרגא. בשביל כסף גולגלתא שלא פרעו מכרו להם עבדי המלך קרקעותיו של זה לא הוו וציני דאין זה דינא דמלכותא לגבות הקרקע בשביל מס הראש כי אם בשביל מס הקרקע: אקרקפתא דגבירא מנח. או יתפסוהו עד שיתן מאליו או יכרה מן העיר. והך מלתא גמרא קאמר ליה: אפי' שערי כדרא. שכבר נחלשו מן הקרקע ומונחין כדור וכל שכן קרקע עממה ולא שנה זצין ארעא לטסקא או לכרגא וצינייהו וציני דהכי הו דינא דמלכותא: שערי כדרא. כלומר כל מטלטלין שיש לו צעולם משועבדין למלך בשביל מס ראשו והיכא דלא פרע נתחייב כל אשר לו ומי שיקנה מעבדי המלך צין קרקעות צין מטלטלין וצינייהו וציני: אם כן. דאפילו שערי כדרא לכרגא היכי יתקיים הכתוב דכתיב (דברים כא) צכל אשר ימנא לו הרי צאותה המלכות צנלמ ירושת צנו הכבור דכל ממון האצ אם מת ולא פרע עדיין כרגא דשנה זו הוה ליה ממוןו ראווי דאינו מוחזק צו כלל כי אם המלך דשעבוד המלך עדיף משאר שעבודין וכגדיו דמי. ומיהו לאו אתקפתא מעלייתא היא דאיכא למימר אין הכי נמי תצטל ותצטל לשם ובשאר מקומות יתקיים דשצביה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה: אי הכי אפי' טסקא נמי. רב אשי הוא דקפרין עליה דלמימר הכי דכיון דקשא ליה לאמימר הכי אפילו כי אמרינן ארעא לטסקא אשמעבדא לדברי הכל אצ"כ צטלת בקרקעות ירושת צנו הכבור: אלא מאי אים לך למימר. היכי דמי דלא תצטל כגון דיהיב טסקא של אותה שנה בתחלת השנה ומיה דעד סוף השנה אינה משועבדת למלך עד והוה ליה מוחזק ויטול בה כבור פי שנים ה"ג וכו': ולא היא

ה) הפס. לית הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע דלא משתעבדי לא קרקעות ולא מטלטלין לכרגא ואי צזון לכרגא לא הוו וצינייהו וציני דכרגא אקרקפתא דגבירא מנח ואינהו ספרי דרצא דאמרי הלכתא כרב הונא לאוקומי מלתייהו צעו לקיים מעשיהם ושטרות שכתבו על מכירת קרקעות שנמכרו לכרגא וצאו לומר דמשמעבדי לכרגא כדי שיהו המכירות והשטרות קיימין ומיהו שלא דקין נכתבו השטרות ונמכרו הקרקעות והדרי וציני: פרדפס. אדם צטל ממלכסה ומלמדו וחדך ארץ ואין עוסק צישצו צו עולם כלל: מפשיע מסא. הוא חייב צעול הקהל ואף על פי שהוא אינו עושה ריוח צעיר: והני מילי. דמסייע ליתן צמס הקהל: כגון דאצילאפיה מסא. עבדי המלך היו תוצעים לו לצדו והם הצילוהו והקלו צמשאוו צטענותם שאמרו עליו שאין לו ממון ומחווך כך תכרצה מס שלהן והכביד עולן יותר כגון שהמלך רגיל ליקח מכולן מס קצוב לשנה וצאו לתצוע לכל אחד כפי אומד דעתם עד שיעלה גיצויים לתצזון מס הקצוב והיו שואלין לזה יותר מדאי והם הפזוהו ופטרוהו ומה שפחתו מזה יגצו מן השאר: אצל אנדיסקי. ממונין של מלך הרגילין לגבות מכל בית ובית מכל איש ואיש עד שיעלה החצזון למס הקצוב ושכחוהו לזה או לא רצו לשאול לו כלום בשביל שהוא אדם צטל וסבדין היו שאין לו ממון וגצו כל המס מכל השאר אף על פי שהכביד עליהם המס כדי שיהיה לו לזה ליתן פטור דסייעתא דשמיא הוא שמחלו לו: המצר והפחצ בו. צ' שדות של גר ומצר אחד צינייהן החזיק צאחת מנהן לא קנה את חצירתה אלא האי דלחזיק ציה לצדו קנה כדאמר רבי יוסי צר חוינא לעיל צשמעתמא". והוא הדין אם אין שם מצר אצל יש חצב נטוע צינתיס מפסיק: חמצ. הוא אילן או עצב צבו תיחם יהושע את ארץ ישראל [לקמן נז.]. לפי שזירד ויונק כנגדו ואינו יונק לא מכאן ולא מכאן כדאמר (צ"ה ה): חלוצב מנקטע רגליהו דרשעים שמשגיגין גבול רעייהו וזה אינו משיג גבול אחר: אצל לענין פאה או עומאס לא. הוי הפסק לתצשן צ' שדות אלא יניח פאה אחת על שניהם הואיל וסמוכין זה לזה דמן התורה אין מצר מפליג קרקע המחוצרת לחייבה שמי פאוח. ומיהו לגצי חוקה די לנו אם יקנה צמכוש אחד שדה אחת דהא אפילו בשדה אחת איכא למ"ד לא קנה אלא מקום מכוש [ולעיל זז.]. וכל שכן צשתי שדות לדברי הכל דלא קנה אלא מה שהחזיק וסבירא צעלמא הוא דחוקה מעלייתא צעינן שיחזיק צכל השדות: פאה ועומאס. לקמיה מפרש מאי נפקא מיניה צין שדה אחת לשתיס: אפי' לפאה ולעומאס. דמאי שנה מחוקה: פאה מאי היא. לגצי מאי מהני הפסק: דסנן. דהפסק מחייב להניח פאה צכל אחת: הנתל. (א) כנחל ציתן אשר לא יעבד צו ולא ירע [דברים כא] קרקע קשה מלא צרורות ואצנים שאין ראווי לרעישה: וסשולתיס. קצוצת מי גשמים. צבונסם לאן לדיר (צ"ק דף סא). מאי שולית אמר רב יהודה אמר שמואל מקום (י) ששוללין מי גשמים שם רב צביי אצ"כ יוחנן אמת המיס המחלקת שלל לאגפיה:

מפסיקין לפאה ב) ולשרד' דצריך להניח שתי פאות דכשתי שדות דמי: שולית. כעין אמת המים ומקום שמי גשמים שוללין שם:

נה.

אם בן במלכת ירושת בנו. דצשלמא מכל אדם שיש עליו כתובת

אשה ובעל חוצ אף על פי שנכסים משועבדין להן מ"מ אין ירושת צנו הכבור צטילה משום דמלוה ואשה מחסרי גוציינא וצריכי אדרכתא ואכרזתא ושומא אצל למס המלך אפילו קרקע שוה אלף זוז

משועבדת לדבר מועט והקרקעות עיקר הן של המלך וכבר הוא מוחזק ולא מחסרי^א גוציינא. ר"י ור"ת: אנדייסקי. פי' כותבי שטרות המלך דדיסקא הוא שטר כדאמר בהגוזל בתרא (צ"ק דף קיג:) האי מאן דנקיט דיסקא מצ"ד הגדול וצפרק השולח (גיטין דף לו.) מעיקרא צמאי אפסינהו דדיסקי: דרך

הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל א דינא דמלכותא דינא ^א ואריסותא דפרסאי עד מ' שנין א והני וזהרורי דובין ארעא לטסקא וציניהו וציני וה"מ לטסקא יאבל לכרגא לא מ"ט כרגא אקרקף דגברי מנח רב הונא בריה דרב יהושע אמר אפילו שערי כדרא משתעבדי לכרגא אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן קשי בה אמימר יא"ב בטלת ירושת בנו הבכור דהוה ליה ראוי ^א ואין הבכור נוטל בראוי בבמוחזק א"ל אי הכי אפילו טסקא נמי אלא מה אית לך למימר דיהיב טסקא ומיה הכא נמי דיהיב כרגא ומיה אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן שאילתיניהו לספרי דרבא ואמרו לי הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע ולא היא התם לאוקומי מילתיה הוא דאמר ואמר רב אשי יפרדכת מסייע מתא וה"מ דאצילתיה מתא יאבל אנדיסקי סיעתא דשמיא היא אמר רב אסי א"ר יוחנן והמצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר יאבל לענין פאה וטומאה לא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אפילו לפאה וטומאה פאה מאי היא דתנן ^א ואלו מפסיקין לפאה הנחל והשוליות ודרך

המס שכן דינא דמלכותא דמאן דיהיב טסקא ליכול ארעא כדאמר לעיל [נד:]: וצינייהו וציני. מה שקונין הקרקע מעבדי המלך בשביל המס שנותנים מכרן קיים דדינא דמלכותא דינא ואם יחזרו בעלים ראשונים או יתעשרו וילמרו להחזיר המס להני וזהורי לא יוכלו לערער על הפרס וזהורי כלל דצינייהו וציני: וזהורי. על שם נחלה שקרו וזהרל לקמן בפרק המוכר את הבית (דף סא:) ואי אצ"ל וזהרל אפילו בוסתא ופדסי. ויחל תלת מילי קיימתא דינא וצאריסא דפרסאי והני וזהרורי שתלויין צדינא דמלכותא דינא הרי תלת: והני מילי. דצינייהו וציני אי זצין לטסקא בשביל מס הקרקע שלא נתנו הבעלים: אצל לנרגא. בשביל כסף גולגלתא שלא פרעו מכרו להם עבדי המלך קרקעותיו של זה לא הוו וציני דאין זה דינא דמלכותא לגבות הקרקע בשביל מס הראש כי אם בשביל מס הקרקע: אקרקפתא דגבירא מנח. או יתפסוהו עד שיתן מאליו או יכרה מן העיר. והך מלתא גמרא קאמר ליה: אפי' שערי כדרא. שכבר נחלשו מן הקרקע ומונחין כדור וכל שכן קרקע עממה ולא שנה זצין ארעא לטסקא או לכרגא וצינייהו וציני דהכי הו דינא דמלכותא: שערי כדרא. כלומר כל מטלטלין שיש לו צעולם משועבדין למלך בשביל מס ראשו והיכא דלא פרע נתחייב כל אשר לו ומי שיקנה מעבדי המלך צין קרקעות צין מטלטלין וצינייהו וציני: אם כן. דאפילו שערי כדרא לכרגא היכי יתקיים הכתוב דכתיב (דברים כא) צכל אשר ימנא לו הרי צאותה המלכות צנלמ ירושת צנו הכבור דכל ממון האצ אם מת ולא פרע עדיין כרגא דשנה זו הוה ליה ממוןו ראווי דאינו מוחזק צו כלל כי אם המלך דשעבוד המלך עדיף משאר שעבודין וכגדיו דמי. ומיהו לאו אתקפתא מעלייתא היא דאיכא למימר אין הכי נמי תצטל ותצטל לשם ובשאר מקומות יתקיים דשצביה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה: אי הכי אפי' טסקא נמי. רב אשי הוא דקפרין עליה דלמימר הכי דכיון דקשא ליה לאמימר הכי אפילו כי אמרינן ארעא לטסקא אשמעבדא לדברי הכל אצ"כ צטלת בקרקעות ירושת צנו הכבור: אלא מאי אים לך למימר. היכי דמי דלא תצטל כגון דיהיב טסקא של אותה שנה בתחלת השנה ומיה דעד סוף השנה אינה משועבדת למלך עד והוה ליה מוחזק ויטול בה כבור פי שנים ה"ג וכו': ולא היא

ה) הפס. לית הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע דלא משתעבדי לא קרקעות ולא מטלטלין לכרגא ואי צזון לכרגא לא הוו וצינייהו וציני דכרגא אקרקפתא דגבירא מנח ואינהו ספרי דרצא דאמרי הלכתא כרב הונא לאוקומי מלתייהו צעו לקיים מעשיהם ושטרות שכתבו על מכירת קרקעות שנמכרו לכרגא וצאו לומר דמשמעבדי לכרגא כדי שיהו המכירות והשטרות קיימין ומיהו שלא דקין נכתבו השטרות ונמכרו הקרקעות והדרי וציני: פרדפס. אדם צטל ממלכסה ומלמדו וחדך ארץ ואין עוסק צישצו צו עולם כלל: מפשיע מסא. הוא חייב צעול הקהל ואף על פי שהוא אינו עושה ריוח צעיר: והני מילי. דמסייע ליתן צמס הקהל: כגון דאצילאפיה מסא. עבדי המלך היו תוצעים לו לצדו והם הצילוהו והקלו צמשאוו צטענותם שאמרו עליו שאין לו ממון ומחווך כך תכרצה מס שלהן והכביד עולן יותר כגון שהמלך רגיל ליקח מכולן מס קצוב לשנה וצאו לתצוע לכל אחד כפי אומד דעתם עד שיעלה גיצויים לתצזון מס הקצוב והיו שואלין לזה יותר מדאי והם הפזוהו ופטרוהו ומה שפחתו מזה יגצו מן השאר: אצל אנדיסקי. ממונין של מלך הרגילין לגבות מכל בית ובית מכל איש ואיש עד שיעלה החצזון למס הקצוב ושכחוהו לזה או לא רצו לשאול לו כלום בשביל שהוא אדם צטל וסבדין היו שאין לו ממון וגצו כל המס מכל השאר אף על פי שהכביד עליהם המס כדי שיהיה לו לזה ליתן פטור דסייעתא דשמיא הוא שמחלו לו: המצר והפחצ בו. צ' שדות של גר ומצר אחד צינייהן החזיק צאחת מנהן לא קנה את חצירתה אלא האי דלחזיק ציה לצדו קנה כדאמר רבי יוסי צר חוינא לעיל צשמעתמא". והוא הדין אם אין שם מצר אצל יש חצב נטוע צינתיס מפסיק: חמצ. הוא אילן או עצב צבו תיחם יהושע את ארץ ישראל [לקמן נז.]. לפי שזירד ויונק כנגדו ואינו יונק לא מכאן ולא מכאן כדאמר (צ"ה ה): חלוצב מנקטע רגליהו דרשעים שמשגיגין גבול רעייהו וזה אינו משיג גבול אחר: אצל לענין פאה או עומאס לא. הוי הפסק לתצשן צ' שדות אלא יניח פאה אחת על שניהם הואיל וסמוכין זה לזה דמן התורה אין מצר מפליג קרקע המחוצרת לחייבה שמי פאוח. ומיהו לגצי חוקה די לנו אם יקנה צמכוש אחד שדה אחת דהא אפילו בשדה אחת איכא למ"ד לא קנה אלא מקום מכוש [ולעיל זז.]. וכל שכן צשתי שדות לדברי הכל דלא קנה אלא מה שהחזיק וסבירא צעלמא הוא דחוקה מעלייתא צעינן שיחזיק צכל השדות: פאה ועומאס. לקמיה מפרש מאי נפקא מיניה צין שדה אחת לשתיס: אפי' לפאה ולעומאס. דמאי שנה מחוקה: פאה מאי היא. לגצי מאי מהני הפסק: דסנן. דהפסק מחייב להניח פאה צכל אחת: הנתל. (א) כנחל ציתן אשר לא יעבד צו ולא ירע [דברים כא] קרקע קשה מלא צרורות ואצנים שאין ראווי לרעישה: וסשולתיס. קצוצת מי גשמים. צבונסם לאן לדיר (צ"ק דף סא). מאי שולית אמר רב יהודה אמר שמואל מקום (י) ששוללין מי גשמים שם רב צביי אצ"כ יוחנן אמת המיס המחלקת שלל לאגפיה:

מפסיקין לפאה ב) ולשרד' דצריך להניח שתי פאות דכשתי שדות דמי: שולית. כעין אמת המים ומקום שמי גשמים שוללין שם:

עין משפט ונר מצוה

רבוה א ב מיי פ"ח מהל' גולה הל' יד סמנ עשין עב טו"ש"ע ח"מ סי' שפט סעיף ט:
רבו ג טו"ש"ע ח"מ סי' רעת סעיף י צנ"ה:
רבו ד ה טו"ש"ע ח"מ סי' קסב סעיף ו וע"ש כל דני המסס:
רבו ו מיי פ"ח מהל' זמיה ומתנה הל' י סמנ עשין פב טו"ש"ע ח"מ סי' ערה סעיף ד:
רבוט ז ח מיי פ"ג מהל' ממתות ענייס הלכה צ ג:

רבינו גרשום (המשך)

אינה מוחזקת הקרקע בידו אצ"כ אין הבכור נוטל פי שנים בה: אלא דיהיב טסקא ומיה בו ביום. בההוא זימא מצו שקיל פי שנים דמההוא שעתא דיהיב טסקא וכרגא הוחזקי בידו: ואמרו לי הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע. דאמר אפי' שערי כדרא משעבד לכרגא: ולא היא. אין הלכה כרב הונא בריה דרב יהושע. והאי דקאמרי ספרי דהכל' כותיה לאוקמי אמרו הוה דעני. כלומר להחזיק דבריהו לפי שהן רגילין לכתוב שטרי מכירה לאותן הלווקחין מן המוכסין דגבור ארעא לכרגא ומשי"ה אמרו הלכת כותיה כדי לקיים שטרי תביבתן להרבות שכרן ולעולם אמרוי איך הלכה כרב הונא: הונא: פירדכת מסייעא מתא. אדם בטל ליתת ליה שדות לעסוק בהן ואין מתעסק בשום דבר אלא בבטלותו היינו פירדכת מסייעא מתא. שצריך לו לאותו פירדכת ליתן חלקו בעל בני העיר לשעבוד שר העיר: וה"מ. דצריך ליתן חלק: דאצילתיה מתא. שהשוליהו בני העיר ביביריהם מיד השר שאמרו לשר אין לזה כלום ליתן לך ושפע לזון והניחו על פיהן ויציל על פיהן. חייב לסייע: אבל אנדיסקי. היינו שר העיר מצצמו מןן לו לאותו פירדכת שאמר איני חושש ליתק מזה כלום סייעתא דשמיא הוא דרחמי עליה בין שדה לחבירתה לפסק. ואינו צריך ליתן עמאם לסייעם: המצר. זהו חריץ או גדר העשוי סביב השדה להיכריז בין שדות אחרות: ואין אילן ואין נטיין שרשיו לתאן ולכאן אלא במקום שנוטעין אותו יורדין עד התהום ומש"ה נוטעין אותן על הגבולין בין שדה לחבירתה לפסק. ומש"ה אמרי מפסיקין בנכסי הגר [שאם ה"ן] באחת משדות הגר מופסקת בין כל אחת במצד או בחצב לא קנה אלא עד מקום המצר או עד מקום החצב: אבל לפאה ולטומאה לא. אם מפסיקין. כיצד לפאה שאם היה מצר או חצב בשדה אינו מפסיק שיהא צריך להניח שתי פאות משום אותו הפסק אלא יקצור כל השדה ויניח פאה אחת על כולו ולטומאה נמי אינו הפסק. כיצד כדמפרש לקמן הלכתו למקום הלז בשדה זו והטומאה היתה ממצר להלן או מחצב להלן ואמר איני יודע אם נכנסתי למקום הטומאה מעבר למצר או לחצב אמרי' ודסיקין טמא דלא הוי הפסק לטומאה האי מצר וחצב: אפי' לפאה ולטומאה. הוי הפסק האי מצר וחצב כדתנן אלו

ב) נחלה דצ"ל לשני שדות.